



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1966 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-35091493--APN-DR#CNDC, caratulado: “AGCO CORPORATION Y TRIMBLE INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1966).”

La presentación de fecha 8 de abril de 2024 mediante la cual AGCO CORPORATION y TRIMBLE INC. notificaron la constitución de PTX TRIMBLE, LLC, un *joint venture* para canalizar las actividades relacionadas con el segmento de agricultura de precisión.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (RE-2026-03891250-APN-SCE#ANC) de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 12 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la constitución de PTX TRIMBLE, LLC ("PTX"), un *joint venture* bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, controlado en forma conjunta por AGCO CORPORATION ("AGCO") con un 85% y TRIMBLE INC. ("TRIMBLE") con un 15%, para canalizar las actividades relacionadas con el segmento de agricultura de precisión.

TRIMBLE aportó a PTX todo su negocio de agricultura de precisión —excluyendo ciertas tecnologías de

Sistemas Globales de Navegación por Satélite y de Guiado—, mientras que AGCO aportó su unidad de negocio *JCA TECHNOLOGIES*, que desarrolla plataformas tecnológicas para máquinas agrícolas, controles de implementos y componentes de sistemas electrónicos.

AGCO, con oficinas en Georgia, Estados Unidos, se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, así como servicios financieros relacionados. Mantiene presencia directa en Argentina a través de AGCO ARGENTINA S.A. —que fabrica motores, tractores y cosechadoras bajo las marcas *Massey Ferguson*, *Valtra* y *Challenger*— y AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A., su brazo financiero local.

TRIMBLE es una empresa tecnológica diversificada que desarrolla software, hardware y servicios tecnológicos para múltiples sectores, incluyendo agricultura. Su portafolio incluye soluciones de agricultura de precisión tales como sistemas de guiado, tecnología GNSS, unidades de control electrónico, control de secciones, terminales y pantallas. TRIMBLE no tiene subsidiarias en el país, sino que exporta hacia Argentina sus productos de agricultura de precisión desde diferentes entidades del grupo.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de abril de 2024 y su notificación se realizó el 8 de abril de 2024, en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la constitución de PTX por parte de AGCO y TRIMBLE infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que la operación presenta relaciones verticales entre la comercialización de productos de agricultura de precisión, *aguas arriba*, por parte de TRIMBLE, y la comercialización de maquinaria agrícola, *aguas abajo*, por parte de AGCO ARGENTINA S.A. No obstante, el análisis determinó que no existe capacidad ni incentivo para provocar un cierre de mercado en ninguno de los niveles de la cadena de valor.

En particular, la Secretaría destacó que, respecto de los *Receptores GNSS*, la participación de mercado de TRIMBLE disminuyó considerablemente en 2024 tras la finalización de su vínculo comercial con CNH INDUSTRIAL, pasando de aproximadamente 40-45% a menos del 5%. En cuanto a los *Sistemas de Guiado*, si bien TRIMBLE lideraba el mercado en el trienio 2021-2023 con participaciones superiores al 30%, la pérdida de dicho cliente también impactó su posición, alcanzando una participación inferior al 30% en 2024.

Asimismo, la Secretaría señaló que, *aguas abajo*, la participación de AGCO ARGENTINA S.A. en el mercado de maquinaria agrícola es poco significativa, inferior al 20%, y que la empresa se autoabastecía de productos de agricultura de precisión principalmente a través de su grupo económico en el extranjero antes de la transacción, situación que permanecerá inalterada.

Finalmente, la Secretaría analizó las cláusulas restrictivas de la competencia acordadas entre las partes, concluyendo que no existen objeciones que formular habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 12 de enero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la constitución de PTX TRIMBLE, LLC por parte de AGCO CORPORATION y TRIMBLE INC., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS a AGCO CORPORATION y a TRIMBLE INC.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-35091493--APN-DR#CNDC, caratulado: “AGCO CORPORATION Y TRIMBLE INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1966)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la conformación de un *joint venture*, bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, entre AGCO CORPORATION (“AGCO”) y de TRIMBLE INC. (“TRIMBLE”) para canalizar las actividades relacionadas con el segmento de agricultura de precisión. La oficina principal está ubicada en Westminster, Colorado, Estados Unidos.
2. El *joint venture* se implementa con la constitución de PTX TRIMBLE, LLC. (“PTX”), un vehículo jurídico controlado en forma conjunta por AGCO (85%) y TRIMBLE (15%).
3. TRIMBLE, con oficinas en Westminster, Colorado, Estados Unidos, aportó a PTX todo su negocio de agricultura de precisión —excluyendo ciertas tecnologías de Sistemas Globales de Navegación por Satélite y de guiado—, y AGCO aportó su unidad de negocio JCA TECHNOLOGIES, que desarrolla plataformas tecnológicas para máquinas agrícolas, controles de implementos y componentes de sistemas electrónicos.
4. AGCO, con oficinas en Georgia, Estados Unidos, se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, así como servicios financieros relacionados. Su actividad central incluye la producción de tractores, cosechadoras, motores y repuestos, además de la importación y distribución de equipos especializados como pulverizadores autopropulsados y enfardadoras. El grupo también opera una división financiera que se enfoca en otorgar y promover financiamiento de diversa naturaleza tanto a nivel nacional como internacional.
5. AGCO mantiene una presencia directa en Argentina a través de dos subsidiarias locales: AGCO ARGENTINA S.A., que fabrica motores, tractores y cosechadoras bajo las marcas Massey Ferguson, Valtra y Challenger; y AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A., su brazo financiero local.
6. TRIMBLE es una empresa tecnológica diversificada que desarrolla software, hardware y servicios tecnológicos para múltiples sectores, incluyendo construcción, geoespacial, topografía, agricultura, recursos naturales, transporte y administración pública. Su portafolio incluye soluciones de agricultura de precisión (sistemas de guiado, tecnología GNSS, unidades de control electrónico, control de secciones, terminales y pantallas), *software* de modelado de información para construcción, y soluciones tecnológicas para empresas de transporte y distribución.
7. TRIMBLE no tiene subsidiarias en el país, sino que exporta hacia Argentina sus productos de agricultura de precisión desde diferentes entidades del grupo, mientras que MÜELLER-ELEKTRONIK GMBH (que forma parte de los activos aportados al *joint venture*) comercializa sus productos a través del distribuidor local D&E S.A.

8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de abril de 2024 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 8 de abril de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 8 de abril de 2024, AGCO y TRIMBLE notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y d), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
12. El 16 de abril de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a las partes notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado.
13. El 31 de octubre de 2025, las partes notificantes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 31 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

15. La operación notificada consiste en la conformación de PTX, un *joint venture* entre AGCO y TRIMBLE para canalizar el desarrollo y suministro de tecnologías de agricultura de precisión.²
16. A continuación, se presentan las empresas afectadas junto con una descripción de las actividades económicas que realizan en el país:

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplaze en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la ex Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

² Estos productos utilizan la tecnología para recopilar datos y automatizar tareas, lo que permite a los agricultores optimizar sus operaciones y el uso de los recursos.

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina³

Empresas	Actividad Económica
Grupo AGCO ⁴	
AGCO ARGENTINA S.A.	Venta y fabricación de maquinaria agrícola y repuestos. Posee una planta productiva en la localidad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, donde fabrica y vende motores, tractores y cosechadoras.⁵ A su vez, importa y comercializa pulverizadores autopropulsados y enfiardadoras. Las marcas bajo las que vende sus productos en el país son <i>Massey Ferguson</i>, <i>Valtra</i> y <i>Challenger</i>, en el caso de la maquinaria agrícola, y <i>AGCO Parts</i> en el de sus partes.
AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A.	Entidad financiera dedicada a otorgar, conseguir y promover financiamiento de cualquier naturaleza, por cuenta propia o de terceros, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ámbito nacional y/o internacional.
Grupo TRIMBLE	
TRIMBLE INC.	<i>Software</i>, <i>hardware</i> y servicios tecnológicos. Opera en múltiples sectores como la edificación, la construcción civil y de infraestructuras, la geoespacial, la cartografía, la topografía, la agricultura, los recursos naturales, los servicios públicos, el transporte y la administración. Exporta productos de agricultura de precisión hacia la Argentina⁶, bajo la marca <i>Trimble</i>,

³ AGCO tiene una empresa inactiva (INDAMO S.A.) y otra en proceso de liquidación (DEUTZ AGCO MOTORES S.A.). TRIMBLE tiene una empresa en proceso de liquidación (ME SUDAMÉRICA S.R.L.).

⁴ AGCO CORP. adquiere la mayoría de los productos de agricultura de precisión que utiliza de terceros proveedores en el mercado comercial (una minoría de estos productos es diseñada por la empresa, pero son fabricados por terceros productores a través de acuerdos de fabricación por contrato, por lo tanto, incluso en estos casos, la fabricación no la realiza AGCO CORP. internamente).

⁵ Las partes notificantes informaron que AGCO ARGENTINA S.A. fabrica sistemas de control de secciones de aplicación (producto de agricultura de precisión) en el país, pero éstos se utilizan en su propia maquinaria agrícola (es decir, son sólo de uso interno). La empresa no vende estos productos a terceros o a clientes finales en Argentina y, en consecuencia, no compete con TRIMBLE con respecto a estos productos. Por otra parte, informaron que el negocio de «Precision Planting» de AGCO elabora un producto de agricultura de precisión de la categoría «Terminales y pantallas» que, sin embargo, sólo se instala en plantadoras que no son vendidas por la empresa en Argentina.

⁶ En particular, exporta las líneas de productos RTX y Omnistar, de la división TRIMBLE ADVANCED POSITIONING, que son una gama de servicios/tecnologías de corrección vía satélite y celular,

	correspondientes a la categoría denominada «Tecnología GNSS». ⁷
TRIMBLE EUROPE BV	Presta servicios de distribución, así como servicios financieros a TRIMBLE. Exporta productos de agricultura de precisión hacia la Argentina bajo la marca <i>Trimble</i> , pertenecientes a las siguientes categorías: i) Sistemas de guiado, ii) Tecnología GNSS, iii) Unidades de control electrónico (ECUs), iv) Aplicación (control de sección), v) Terminales y pantallas. ⁸
TRIMBLE SOLUTIONS OY	Opera en el segmento de software y servicios de información. En particular, vende software de modelado de información para modelar estructuras (por ej. edificios) que incorporan diferentes tipos de materiales de construcción, como acero, hormigón, madera y vidrio. Exporta productos de agricultura de precisión hacia la Argentina, bajo la marca <i>Trimble</i> , pertenecientes a las siguientes categorías: i) Sistemas de guiado, ii) Tecnología GNSS, iii) Unidades de control electrónico (ECUs), iv) Aplicación (control de sección), v) Terminales y pantallas. ⁹
MÜELLER-ELEKTRONIK GMBH	Desarrollo de soluciones de sistemas individuales para fabricantes de maquinaria agrícola (el servicio consiste en el suministro de una ECU diseñada para el cliente a partir de especificaciones proporcionadas por él). A partir de la fusión, la empresa pasará a ser propiedad 100% del <i>Joint Venture</i> . En Argentina, vende, a través de un distribuidor

pertenecientes a la categoría «Tecnología GNSS». La empresa cuenta con dos plantas de producción en Alemania, aunque también terceriza su producción mediante contratos de fabricación con productores en México, Tailandia y Taiwán.

⁷ Las partes notificantes indicaron que la empresa dejará de exportar productos al país luego de la presente operación ya que, como resultado de la misma, dichos productos se comercializarán directamente a través de PTX.

⁸ Las partes notificantes indicaron que la empresa dejará de exportar productos al país luego de la presente operación ya que, como resultado de la misma, dichos productos se comercializarán directamente a través de PTX.

⁹ Las partes notificantes indicaron que la empresa dejará de exportar productos al país luego de la presente operación ya que, como resultado de la misma, dichos productos se comercializarán directamente a través de PTX.

	local no exclusivo (D&E S.A.), productos de agricultura de precisión, bajo la marca <i>Müeller</i> , pertenecientes a las siguientes categorías ¹⁰ : i) Sistemas de guiado, ii) Tecnología GNSS, iii) Unidades de control electrónico (ECUs), iv) Aplicación (control de sección), v) Terminales y pantallas.
TRIMBLE BRASIL SOLUÇÕES LTDA.	Presta servicios (soluciones tecnológicas) a empresas de servicios de larga distancia y servicios de transporte relacionados con la distribución de productos. Opera en Brasil y realiza exportaciones a México, Guatemala, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Argentina prestó servicios a una empresa productora de bebidas alcohólicas.

Objeto

PTX TRIMBLE, LLC	Se dedicará al desarrollo y suministro de tecnologías de la denominada «<i>agricultura de precisión</i>». TRIMBLE aportará todo su negocio de agricultura de precisión. Por su parte, el grupo AGCO aportará su unidad de negocio <i>JCA Industries</i>. Todos los productos serán comercializados en el país a través de importaciones, dado que la empresa no tiene presencia en el país.¹¹
------------------	--

Fuente: SCE en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

17. En Argentina, PTX desarrollará actividades en el negocio de la agricultura de precisión en los siguientes segmentos:
- (a) «*Sistemas de guiado*»: Ayudan al operador a mantener la máquina agrícola en la trayectoria correcta en el campo. Se utilizan en maquinaria autopropulsada como tractores, cosechadoras, picadoras de forraje y pulverizadores. Están formados por componentes que trabajan juntos y suelen venderse como sistema, a menudo instalados de fábrica.
 - (b) «*Tecnología GNSS*»: Receptores del sistema mundial de navegación por satélite que combinan recopilación de datos en tiempo real con información de posicionamiento precisa. Pueden determinar la ubicación exacta de la máquina en centímetros, permitiendo control de secciones, velocidad variable

¹⁰ Las partes notificantes indicaron que la empresa, que había dejado de exportar sus productos al país antes de la creación de PTX, comercializará sus productos a través del mismo a partir de la presente transacción.

¹¹ Las partes notificantes informaron que no se aportarán al joint venture activos ubicados en Argentina.

y guiado paralelo. Son adquiridos principalmente por fabricantes de equipos originales (OEMs) para integración en fábrica.

- (c) «*Unidades de control electrónico (ECU)*»: Pequeños dispositivos que controlan sistemas eléctricos en vehículos o maquinaria. Son específicas de cada aplicación con tareas concretas como control de presión de neumáticos o módulos de enganche. Pueden venderse independientemente o como parte de un sistema de guiado.
 - (d) «*Aplicación (control de secciones)*»: Permite funcionalidad eficiente en maquinaria para siembra y operaciones de gestión de nutrientes y plagas. Elimina la doble aplicación al encender y apagar automáticamente secciones individuales de implementos en lugares predefinidos, reduciendo el desperdicio de insumos. Incluyen ECU y mazos de cables vendidos en conjunto.
 - (e) «*Terminales y pantallas*»: Se instalan en la cabina para que el usuario maneje y supervise la máquina y el apero. Pueden utilizarse con equipos de cualquier marca o modelo, ya sea como opciones de fábrica o añadidos posteriormente. Están reforzados físicamente para soportar terrenos irregulares e impactos.
18. Una vez que PTX comience su actividad, las empresas de TRIMBLE dejarán de exportar al país productos de agricultura de precisión.
19. Dadas las actividades detalladas en la Tabla 1, se desprende que la operación presenta en el país relaciones verticales en la comercialización de determinados productos de agricultura de precisión (Sistemas de guiado, Tecnología GNSS, Unidades de control electrónico, Terminales y pantallas), *aguas arriba*, por parte de TRIMBLE,¹² que posteriormente serán reemplazadas por PTX, y la comercialización de maquinaria agrícola,¹³ *aguas abajo*, por parte de AGCO ARGENTINA S.A. (“AGCO ARG”), subsidiaria de AGCO.
20. A su vez, la presente transacción genera el reforzamiento de un efecto vertical preexistente en el caso de la categoría denominada «*Aplicación (sistemas de control de secciones)*», en tanto AGCO ARG —que antes de la conformación de PTX elaboraba sus propios sistemas de control de secciones de aplicación (agricultura de precisión) para la instalación en su maquinaria agrícola¹⁴— podría, a partir de la operación bajo análisis, recurrir a los sistemas de control de secciones de aplicación provistos por PTX.
21. En este caso, aun cuando la empresa pasase a depender exclusivamente de PTX, se trataría de una situación que no genera efectos sobre la competencia en el mercado siendo que, en forma previa a la creación de la mencionada sociedad comercial, la

¹² Las partes notificantes informaron que, en 2023, TRIMBLE exportó hacia Argentina productos de agricultura de precisión por un total de USD 29.618.113,00.

¹³ Resulta importante señalar que los productos de agricultura de precisión de TRIMBLE no se utilizan en enfardadoras, por lo que no existe ninguna relación vertical entre las empresas involucradas en el caso de este tipo de maquinaria agrícola.

¹⁴ Según las partes notificantes, los sistemas de control de secciones de aplicación de AGCO ARG funcionan únicamente con receptores y sistemas de posicionamiento GNSS de la propia empresa.

empresa en cuestión, integrada verticalmente, se autoabastecía de dicho producto.¹⁵ Por tal motivo, el presente caso no será analizado al no causar preocupación en términos de eventuales daños a la competencia en el mercado.¹⁶

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Mercado *aguas arriba* de comercialización de productos de agricultura de precisión

22. La agricultura de precisión comprende una serie de tecnologías que combinan sistemas conectados, robótica, autonomía y análisis de datos. Muchos de los avances más recientes se basan en la integración de computadoras de a bordo, sensores de recolección de datos y sistemas GPS.
23. La agricultura de precisión contribuirá al desarrollo de los métodos de cultivo gracias, en gran medida, a la introducción de herramientas de alta tecnología más precisas, rentables y fáciles de usar.
24. El proceso de producción de los productos de agricultura de precisión puede variar en función de la tecnología específica.¹⁷
25. Sin embargo, suele seguir los siguientes pasos: los ingenieros diseñan y desarrollan los componentes físicos del producto, como sensores, controladores o equipos robóticos. Esto puede implicar electrónica especializada, miniaturización y resistencia a la intemperie.
26. Junto al *hardware*, se desarrolla *software* para recoger, analizar e interpretar los datos de los sensores. Este *software* puede incluir computación en la nube, herramientas de visualización de datos y algoritmos para la toma de decisiones.
27. El *hardware* y el *software* se prueban rigurosamente de forma conjunta para garantizar un flujo de datos perfecto, lecturas precisas y un rendimiento fiable en diversas condiciones sobre el terreno. Dependiendo de la complejidad, algunos componentes de *hardware* pueden fabricarse en serie mediante técnicas como las placas de circuitos impresos o el moldeo por inyección de plástico. Otras piezas pueden ensamblarse a partir de componentes prefabricados.
28. El proceso de producción puede implicar pasos adicionales como aprobaciones normativas, medidas de ciberseguridad y actualizaciones continuas del *software* para mantener la funcionalidad. Los productos se embalan de forma segura para su transporte y almacenamiento, a menudo con manuales de usuario y guías de instalación para los agricultores. Posteriormente, se comercializan a través de distribuidores de equipos agrícolas o en forma directa a los establecimientos productivos.
29. Cabe señalar que esta SCE no analizó este mercado con anterioridad.

¹⁵ De hecho, las partes notificantes indicaron que, tanto en Argentina como en el extranjero, el grupo AGCO produce sistemas de control de secciones para aplicaciones que son autoabastecidos para su propia maquinaria. A su vez, indicaron que en la actualidad AGCO ARG no comercializa a terceros ningún sistema de control de secciones de la fábrica de AGCO, o en el mercado de repuestos.

¹⁶ PTX tiene, en el caso de los «Sistemas de control de secciones de aplicación», una participación inferior al 30% sobre el total de ventas anuales (en unidades).

¹⁷ Se recuerda que tanto AGCO ARG como las empresas de TRIMBLE no producen estos productos para terceros en Argentina.

30. Sin embargo, se estima adecuado considerar como mercado relevante de producto el de la comercialización de productos de agricultura de precisión en tanto, en el caso de TRIMBLE, se trata de componentes que se venden normalmente como un sistema completo (o sistema de guiado).¹⁸
31. Incluso, una segunda definición de mercado relevante de producto, más acotada, podría consistir en considerar, en forma separada, un mercado para cada producto/componente involucrado, del siguiente modo: i) Sistemas de guiado; ii) Tecnología GNSS; iii) Unidades de control electrónico (ECUs); iv) Aplicación (control de secciones) y v) Terminales y pantallas.
32. A modo de referencia, la agencia de competencia de Brasil (CADE), abordó la actividad de la agricultura de precisión en términos generales, sin subdivisiones por componentes específicos.
33. De hecho, en la Revisión de Concentraciones N.º 08700.000723/2016-07 (*John Deere/Precision Planting*), el CADE definió el “... mercado nacional de componentes de precisión para plantadoras para fabricantes de equipos originales (“OEM”, por sus siglas en inglés)” y el “mercado nacional de componentes de precisión para plantadoras para el mercado de reposición (reemplazo)...”. En dicha resolución, la autoridad brasileña señaló que una definición amplia del mercado de referencia que englobara diferentes tipos de componentes de siembra de precisión para plantadoras podría ser excesivamente amplia.
34. No obstante, observando que varias empresas venden varios componentes de forma agregada (en paquete), y debido a la falta de datos de mercado suficientemente fiables para evaluar los mercados de cada componente por separado, y dado que la transacción en cuestión afectaba a todos los componentes de la cartera de *Precision Planting*, CADE evaluó los efectos competitivos de la transacción considerando que todos los componentes de siembra de precisión pertenecían al mismo mercado de referencia.¹⁹ El mismo enfoque se adoptó posteriormente en la Revisión de Concentraciones N.º 08700.003993/2017-42 (*AGCO/Precision Planting*).
35. En esta oportunidad, esta SCE efectuará el análisis considerando en forma separada a los diversos productos de agricultura de precisión comercializados por TRIMBLE, por el hecho de contar con datos de ventas por tipo de producto a nivel local.

¹⁸ Las partes notificantes indicaron que TRIMBLE vende normalmente sus sistemas de guiado como un sistema completo; los receptores GNSS se venden normalmente como parte de un sistema de guiado, pero dicho grupo también tiene una oferta de receptores GNSS independientes para su integración en el propio sistema de guiado de un OEM (*Original Equipment Manufacturer*). Las unidades de control electrónico (ECU) de TRIMBLE se venden normalmente como parte de un sistema, por ejemplo, sistema de guiado, pero el grupo también tiene una oferta limitada de ECU independientes para aplicaciones agrícolas. TRIMBLE fabrica sus ECU en Alemania, México y Tailandia, para la venta de *hardware* y venta directa a los OEM. Los controles de sección del grupo TRIMBLE se venden normalmente como parte de un sistema, pero el grupo tiene también una oferta limitada de controles de sección independientes para aplicaciones agrícolas que sólo pueden instalarse en sus propios sistemas de guiado. Las terminales y pantallas de TRIMBLE se venden normalmente como parte de un sistema, pero también proporciona a sus clientes terminales y pantallas independientes, para aplicaciones agrícolas.

¹⁹ Para más información ver la opinión N.º 13 de la Superintendencia General de CADE, puntos 78-83.

36. Sin embargo, esta SCE opta por dejar abierta la definición de mercado relevante de producto en razón de que la operación bajo análisis no plantea problemas de competencia, como se verá más adelante.
37. Respecto del mercado geográfico relevante, podría considerarse que, en los casos sujetos a estudio, su dimensión es al menos nacional, en tanto la competencia suele contar con la presencia local de oferentes OEM (en español, Fabricantes de Equipo Original) tanto regionales como globales (es decir, se trata de productos mayormente importados), y los productos se comercializan a lo largo de todo el territorio nacional. No obstante, en este caso, esta SCE analizará el mercado a nivel nacional pues, de no presentarse problemas en su dimensión más restrictiva, menos los habrá en una más amplia.
38. Según la información aportada por las partes notificantes, en los siguientes casos las ventas (en unidades) de los productos de TRIMBLE en el país fueron poco significativas (por debajo del 30% de participación de mercado) a lo largo del trienio 2021-2023: i) Unidades de control electrónico y ii) Terminales y pantallas. Por tal motivo, se analizarán, *aguas arriba*, las ventas en los casos de Receptores GNSS y de Sistemas de guiado.²⁰

III.2.2. Mercado *aguas arriba* de comercialización de Receptores GNSS

39. A continuación, se presentan -en forma de rango-, las participaciones de mercado de TRIMBLE y de sus principales competidores sobre la comercialización de Receptores GNSS (en volumen) a nivel nacional, correspondientes al trienio 2021-2023:²¹

Tabla 2 | Participación de TRIMBLE y sus principales competidores en las ventas de Receptores GNSS (en unidades) en Argentina, 2021-2023

Empresa	Participaciones de mercado		
	2021	2022	2023
TRIMBLE	(40-45%)	(40-45%)	(40-45%)
NOVATEL	(15-20%)	(20-25%)	(20-25%)
JOHN DEERE	(20-25%)	(20-25%)	(20-25%)
Otros (*)	(10-15%)	(10-15%)	(10-15%)
TOTAL	(3.500 - 4.000)	(4.500 - 5.000)	(4.500 - 5.000)

²⁰ Se aclara que, en el caso de Receptores GNSS, se analizaron las ventas del producto “suelto”, no integrado al sistema de guiado de maquinaria agrícola. En el caso de Sistemas de Guiado, los datos de ventas incluyen aquellos destinados a los OEM y a la postventa (piezas de repuestos).

²¹ De acuerdo con el pedido de confidencialidad solicitado por las partes notificantes, toda información relativa a las ventas anuales de los productos involucrados, tanto a nivel de la empresa como del mercado total, se presentará en forma de rango (ver secciones 6 y 7 del formulario F0 de fecha 8 de abril de 2024).

(*) TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC., RAVEN INDUSTRIES, INC., FJDYNAMICS PTE. LTD., SHANGHAI ALLYNV TECHNOLOGY CO., LTD., SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD. (CHCNAV) y otros. Fuente: SCE en base a información provista por las partes de estimaciones propias más datos de TRIMBLE.²²

40. Las tecnologías GNSS (sistema mundial de navegación por satélite) permiten combinar la recopilación de datos en tiempo real con una información de posicionamiento precisa. En la actividad agrícola, un Receptor GNSS puede determinar la ubicación exacta de una máquina en cuestión de centímetros, permitiendo realizar tareas tales como el control de secciones, el control de velocidad variable, los sistemas de guiado y el guiado paralelo.
41. Antes del análisis pertinente, cabe señalar que la venta de estos receptores en forma individual —es decir, por fuera de un sistema de guiado completo— responde a la reposición del producto en el mercado de repuestos, entre otras cosas.
42. Según las partes notificantes, los Receptores GNSS tienen aplicaciones fuera de su uso en sistemas de guiado, de modo que pueden adquirirse de manera independiente para su empleo en tales aplicaciones.²³ Además, algunos fabricantes de equipos originales prefieren ensamblar sus propios sistemas de guiado y, por lo tanto, comprar Receptores GNSS sueltos para incorporarlos a dichos sistemas.
43. Considerando la tabla anterior, se observa que la participación de TRIMBLE en las ventas de Receptores GNSS sueltos resultó significativa a nivel local en el trienio bajo análisis (entre 40% y 45%), liderando el mercado en ese período.
44. En 2024, TRIMBLE cesó su vínculo comercial (acuerdo de distribución) con su principal cliente en el país, la empresa CNH INDUSTRIAL, en razón de la integración vertical de dicho cliente con RAVEN INDUSTRIES (proceso que inició en 2021 y culminó en 2024), un competidor del grupo en la venta de Receptores GNSS.²⁴
45. En atención al peso significativo que CNH INDUSTRIAL adquirió en las ventas anuales de TRIMBLE —99% en promedio en el trienio bajo análisis—, la participación de mercado del grupo disminuyó considerablemente en 2024, pasando a representar entre (0-5%) de las ventas totales anuales del producto involucrado a nivel nacional.²⁵
46. A su vez, las partes notificantes informaron que, en forma previa a la presente transacción, AGCO ARG se abastecía de Receptores GNSS sueltos a través del distribuidor oficial (no exclusivo) de TRIMBLE en el país (D&E S.A.) y que, según los

²² Se aclara que no existe información oficial de venta de equipos de agricultura de precisión en Argentina.

²³ Los Receptores GNSS también se utilizan en la realización de tareas tales como el control de secciones, control de tasa variable y guía paralela, en industrias como la construcción, minería y otros usos geoespaciales. En lo que respecta a los sistemas de guiado, estos receptores son un componente importante, ya que la tecnología permite la combinación de la recopilación de datos en tiempo real con información de posicionamiento precisa que permite al sistema de guiado dirigir la maquinaria. Sin el receptor GNSS, un sistema de guiado no puede funcionar.

²⁴ Las partes notificantes indicaron que, en febrero de 2023, TRIMBLE anunció que dejaría de suministrar productos de agricultura de precisión posventa a CNH INDUSTRIAL una vez finalizado el período de notificación de 12 meses, el cual se cumplió en febrero de 2024.

²⁵ Según las partes notificantes, se trata de un cambio permanente en el mercado y no de una anomalía de un año en particular. Ello, producto de la integración vertical entre las empresas mencionadas que le permite a CNH INDUSTRIAL autoabastecerse de manera continua. En tal sentido, las partes notificantes no esperan que el cliente reanude sus compras del producto involucrado en el futuro previsible.

planes de la empresa, el vínculo comercial continuará sin modificaciones, tal que AGCO ARG seguirá recurriendo a dicho distribuidor (se recuerda que, a partir de la transacción, D&E S.A. pasó a responder a PTX).²⁶ Dado lo anterior, esta SCE considera que en este caso se trata del reforzamiento de una relación vertical preexistente.

47. A título informativo, las partes notificantes señalaron que todos los Receptores GNSS comercializados en el país son importados, lo que da cuenta del grado de apertura del mercado interno en el caso de este producto.²⁷
48. Por otra parte, en respuesta a un requerimiento de información efectuado por esta SCE a competidores de TRIMBLE en materia de Receptores GNSS, la mayoría de los consultados señalaron que su actividad no se vería afectada por la operación bajo análisis, en términos del impacto sobre el grado de competencia en el mercado.
49. En este sentido, la empresa JOHN DEERE ARGENTINA S.A., en su presentación de fecha 28 de octubre de 2024, sostuvo que la operación “...no representa un impacto material”. Asimismo, GEO SISTEMAS S.R.L., en su presentación de fecha 14 de noviembre de 2024, opinó que no se verá afectada por la transacción.
50. Por último, respecto de los Receptores GNSS integrados a sistemas de guiado en maquinaria agrícola (es decir, de fábrica), cabe señalar que AGCO ARG se autoabastecía del producto desde el extranjero y, según las partes notificantes, esto continuará así luego de la presente transacción.
51. En razón de lo expuesto, se concluye que TRIMBLE, *aguas arriba*, no tendría la capacidad ni el incentivo para provocar un cierre de mercado en perjuicio de los competidores de AGCO ARG en la comercialización de maquinaria agrícola, *aguas abajo*.

III.2.3. Mercado *aguas arriba* de comercialización de Sistemas de Guiado

52. La siguiente tabla presenta, en forma de rango, las participaciones de mercado de TRIMBLE y sus principales competidores sobre la comercialización de Sistemas de Guiado (en volumen) a nivel nacional, correspondientes al trienio 2021-2023:

Tabla 3 | Participación de TRIMBLE y sus principales competidores en las ventas de Sistemas de Guiado (en unidades) en Argentina, 2021-2023

Empresa	Participaciones de mercado		
	2021	2022	2023
TRIMBLE	(35-40%)	(35-40%)	(30-35%)

²⁶ Las partes notificantes informaron que, a partir de la presente transacción, AGCO ARG comprará toda la tecnología GNSS que requiera a PTX, con ciertas excepciones limitadas que le permitirán, eventualmente, comprar a terceros. De hecho, indicaron que, desde hace varios años, AGCO ARG ha tenido receptores 100% TRIMBLE en todos los tractores vendidos en Argentina (incluso, en aquella maquinaria agrícola suministrada desde el extranjero), y después de la creación de PTX continuará en el mismo camino. La única excepción es en las cosechadoras, porque las plataformas sólo aceptan receptores marca TOPCON, y eso seguirá siendo así hasta que se renueve (el volumen de este equipo es muy bajo, inferior a 50 unidades por año).

²⁷ Las importaciones de Receptores GNSS se realizan por la posición arancelaria N.C.M. 8526.91.00. Según los datos (de fuente INDEC) dichas importaciones provienen de más de una treintena de países.

JOHN DEERE	(20-25%)	(20-25%)	(20-25%)
TOPCON	(15-20%)	(15-20%)	(20-25%)
PLANTIUM	(10-15%)	(10-15%)	(10-15%)
RAVEN IND.	(5-10%)	(5-10%)	(5-10%)
Otros (*)	(0-5%)	(0-5%)	(5-10%)
TOTAL	(4.500 - 5.000)	(6.500 - 7.000)	(2.500 - 3.000)

(*) FJDYNAMICS PTE. LTD., SHANGHAI ALLYNAV TECHNOLOGY CO., LTD., SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD. (CHCNAV) y otros.

Fuente: SCE en base a información provista por las partes de estimaciones propias, sumado a datos de TRIMBLE.²⁸

53. Los Sistemas de Guiado, instalados en maquinaria agrícola, ayudan al operador a desplazarse por el terreno manteniendo dicha maquinaria en la trayectoria correcta en el campo. Estos sistemas se emplean exclusivamente en maquinaria autopropulsada como tractores, cosechadoras, picadoras de forraje y pulverizadores autopropulsados.
54. Los Sistemas de Guiado agrícola están formados por una serie de componentes que deben trabajar juntos para proporcionar al agricultor una funcionalidad de guiado completa (se recuerda que estos sistemas utilizan Receptores GNSS para funcionar). Si bien este producto puede ser adquirido como un sistema completo o como un componente suelto para maquinaria compatible, lo habitual, según las partes notificantes, es su instalación de fábrica en máquinas agrícolas.
55. La tabla anterior expone el liderazgo de TRIMBLE en las ventas, en el país, de Sistemas de Guiado completos —que incluyen Receptores GNSS— durante el trienio 2021-2023, con una participación de mercado significativa (superior al 30% en 2023).
56. No obstante, debido a la finalización del vínculo comercial entre el grupo TRIMBLE y la empresa CNH INDUSTRIAL a comienzos de 2024,²⁹ TRIMBLE perdió relevancia en las ventas a nivel nacional, alcanzando una participación de mercado poco significativa en dicho año (inferior al 30% anual). Se recuerda que, según las partes notificantes, la finalización del vínculo comercial entre la empresa involucrada y su principal cliente es definitiva.
57. Aun así, es importante remarcar que, antes de la transacción, AGCO ARG obtenía los Sistemas de Guiado completos, integrados en tractores y pulverizadoras (es decir, de fábrica), de su grupo económico en el extranjero, mientras que los componentes se obtenían de terceros, incluyendo a TRIMBLE (división agrícola), y eran vendidos por AGCO ARG como parte del Sistema de Guiado completo integrado de fábrica.
58. Según las partes notificantes, este modelo de negocio permanecerá inalterado después de la transacción para todos los productos de AGCO ARG, aunque los componentes pasarán a obtenerse directamente de PTX.

²⁸ No existe información oficial de venta de equipos de agricultura de precisión en Argentina.

²⁹ Según las partes, CNH INDUSTRIAL representaba un 30% de las ventas totales de Sistemas de Guiado por parte de TRIMBLE en el país.

59. En el caso de los Sistemas de Guiado completos para repuestos, antes de la presente operación, AGCO ARG los obtenía casi en su totalidad de TRIMBLE y, según las partes notificantes, luego de la misma obtendrá estos productos de PTX, a través de la empresa D&E S.A.
60. Por lo tanto, la transacción genera un reforzamiento de un efecto vertical preexistente en el caso de los Sistemas de Guiado completos para reposición, dado que, en el caso del producto integrado en máquinas agrícolas, AGCO ARG se autoabastecía del exterior.
61. En consecuencia, TRIMBLE carecería de la capacidad e incentivos para provocar un cierre de mercado en perjuicio de los competidores de AGCO ARGENTINA en la producción de maquinaria agrícola, *aguas abajo*.

III.2.4. Mercado *aguas abajo* de comercialización de maquinaria agrícola en general

62. Las máquinas agrícolas son herramientas utilizadas para automatizar y realizar tareas en la agricultura.
63. Dichas máquinas suelen tener finalidades diferentes. Algunos tipos de maquinaria, como los tractores, se utilizan para diversos usos agrícolas, mientras que otros, como las picadoras de forraje, son más especializados y se utilizan para fabricar ensilado, cortando la hierba y la cosecha en trozos pequeños. AGCO ARGENTINA comercializa tractores³⁰, cosechadoras³¹, enfardadoras³² y pulverizadoras autopropulsadas³³ (excepto pulverizadoras de arrastre).
64. Se recuerda que los productos de agricultura de precisión de TRIMBLE no se utilizan en enfardadoras, por lo que no existe ninguna relación vertical entre las empresas involucradas en el caso de este tipo de maquinaria agrícola.
65. La producción de maquinaria agrícola sigue un flujo similar al de muchos productos manufacturados complejos, que incluye: el diseño y la ingeniería con especificaciones para la maquinaria, teniendo en cuenta factores como la funcionalidad, la durabilidad y la seguridad; adquisición de los materiales (acero, caucho, electrónica); el mecanizado y la fabricación de los productos y el ensamblaje en una máquina completa, lo que puede implicar una automatización compleja o mano de obra calificada; por último, se pinta para protegerla de la corrosión y por estética. Pueden aplicarse tratamientos o revestimientos adicionales.
66. Una vez terminada y lista para usar, la maquinaria agrícola se envía a los concesionarios o directamente al usuario final (productor agrario).

³⁰ Los tractores son máquinas autopropulsadas que pueden equiparse con distintos aperos, para diversos usos agrícolas. Existen tractores de distintos tamaños y potencias en función del tipo de terreno (por ej., un viñado o un amplio campo sembrado).

³¹ Las cosechadoras son máquinas autopropulsadas que combinan tres operaciones de cosecha distintas en un único proceso (segar, trillar e hilar) y que se utilizan para cosechar una gran variedad de cereales (por ej., trigo, avena, centeno, cebada y maíz).

³² Las enfardadoras son máquinas que se utilizan para comprimir y cortar cultivos (normalmente, heno o ensilado) en balas compactas adecuadas para facilitar su transporte y almacenamiento.

³³ Las pulverizadoras autopropulsadas son equipos autopropulsados que se utilizan para aplicar sustancias líquidas a plantas o cultivos. Estas sustancias pueden ser fertilizantes, herbicidas o plaguicidas.

67. En cuanto a la definición del mercado relevante de producto, en base a la información provista por las partes notificante y en análisis previos³⁴, esta SCE entiende que el mercado de maquinaria agrícola debería definirse en sentido amplio en lugar de por tipo de máquina.
68. Ello, por cuanto la maquinaria agrícola que incorpora productos de agricultura de precisión es muy variada y, además, va cambiando con el correr del tiempo. Incluso, la definición debería mantenerse amplia en tanto los componentes de agricultura de precisión de TRIMBLE pueden ser utilizados de manera indistinta en cualquiera de esos vehículos agrícolas.
69. Respecto de la jurisprudencia internacional, si bien el CADE entendió, en algunos casos³⁵, que determinadas máquinas agrícolas (como las sembradoras) podrían constituir un mercado de referencia específico, en las resoluciones antes mencionadas sostuvo que el mercado de maquinaria agrícola debe entenderse en sentido amplio. CADE indicó precisamente que el mercado, en la dimensión de producto, se suele definir en la categoría de “vehículos/máquinas agrícolas”, que incluiría, por ejemplo, “... tractores, plantadoras, cosechadoras, sembradoras y trasplantadoras”.
70. De todos modos, si bien una posible definición del mercado relevante de producto podría ser la de “maquinaria agrícola”, aclarando cuáles son las máquinas incluidas en la presente operación, se opta, en esta oportunidad, por dejar abierta esta definición en atención a que la participación *aguas abajo* de la empresa involucrada es poco significativa, como se verá seguidamente.
71. En cuanto al mercado geográfico relevante, esta SCE considera que tiene dimensión nacional en tanto estos productos se comercializan en todo el país.
72. A continuación, se muestran las participaciones de mercado (en forma de rango) por empresa, a nivel nacional, sobre las ventas de maquinaria agrícola (en unidades), correspondientes al trienio 2021-2023³⁶:

Tabla 4 | Participación de AGCO ARG y sus principales competidores en las ventas de maquinaria agrícola (en unidades) en Argentina, 2021-2023³⁷

Empresa	Participaciones de mercado		
	2021	2022	2023
AGCO	(15-20%)	(15-20%)	(15-20%)
JOHN	(40-45%)	(40-45%)	(45-50%)

³⁴ Ver Dictamen ex CNDC N.º 864 de fecha 1º de marzo de 2011, correspondiente al expediente S01:0248254/2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado “NO-TILL COOPERATIEF U.A. Y MIGUEL ANGEL PLA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 839).”

³⁵ Revisión de Concentración N.º 08700.000723/2016-07 (John Deere Brazil/Precision Planting) y Revisión N.º 08700.004706/2018-01 (John Deere Spain SL/No-Till Cooperatief).

³⁶ Esta información incluye tractores, cosechadoras, enfardadoras, sembradoras y pulverizadoras autopropulsadas.

³⁷ JOHN DEERE adquirió en 2018 al fabricante de plantadoras y pulverizadoras PLA, por lo que su participación de mercado figura combinada.

DEERE/PLA			
CNH	(35-40%)	(35-40%)	(30-35%)
AGRALE	(0-5%)	(0-5%)	(0-5%)
CLAAS	(0-5%)	(0-5%)	(0-5%)
TOTAL	(10.000-15.000)	(15.000-20.000)	(10.000-15.000)

Fuente: SCE en base a información provista por las partes notificantes
 (“Association of Equipment Manufacturers” e INDEC³⁸).

73. Según se observa, la participación de AGCO ARG es poco significativa a nivel nacional (inferior al 20%) y, según las partes notificantes, estaría sobreestimada en razón de que la fuente de esta información, la “Association of Equipment Manufacturers”, no releva las ventas de competidores de origen nacional (tales como PAUNI, empresa de renombre en el mercado).
74. A su vez, cabe agregar que este mercado cuenta con alrededor de un 20% de maquinaria agrícola importada³⁹ (en el caso de la empresa involucrada, las partes informaron que, en 2023, cerca del 60% de sus ventas correspondieron a máquinas importadas).
75. Nuevamente, resulta oportuno recordar que, en forma previa a la transacción, AGCO ARG se autoabastecía de productos de agricultura de precisión principalmente a través de su grupo económico ubicado en el extranjero (a excepción de las compras para reposición, efectuadas al distribuidor D&E S.A.) y, según las partes notificantes, seguirá siendo así luego de la transacción.
76. Entonces, aun cuando la empresa, a partir de la operación bajo análisis, orientase su demanda de estos productos exclusivamente a PTX en el país, en el caso de los productos de agricultura de precisión integrados de fábrica en maquinaria agrícola, no estaría generando un perjuicio a terceros competidores en el mercado *aguas arriba* en tanto, antes de la transacción, solía autoabastecerse en lugar de recurrir a la oferta realizada por empresas rivales de PTX.
77. En virtud de lo expuesto, no sería factible que la empresa provocase un cierre del mercado *aguas abajo* en detrimento de los competidores de PTX en la comercialización de productos de agricultura de precisión —en especial, Receptores GNSS y Sistemas de Guiado— *aguas arriba*. Por lo antedicho, se descarta la posibilidad de un cierre del mercado *aguas abajo* por parte de AGCO ARG.
78. En base a lo anterior, esta SCE concluye que la presente transacción no tendría la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia en ninguno de los mercados relevantes vinculados a los efectos verticales analizados, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

³⁸ Los totales del mercado surgen del “Informe de la Industria de Maquinaria Agrícola”, 4to trimestre de 2023, INDEC.

³⁹ De la información analizada, surge que el peso de la maquinaria agrícola importada en las ventas totales (en volumen) en Argentina es poco significativo (de alrededor del 20%) en el trienio considerado.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

79. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el *Acuerdo de Venta y Contribución* (SCA) y en el *Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada* (el “LLCA”).
80. La Cláusula 8.1 | No Competencia, estipulada en el LLCA reseñado en el párrafo anterior, establece que TRIMBLE se compromete —por un período de VEINTICUATRO (24) meses contados desde la finalización del contrato de suministro, a no participar en actividades que puedan competir con PTX.⁴⁰
81. Por otro lado se estableció una cláusula de no captación en el SCA respecto de ciertos empleados de AGCO y TRIMBLE, por un plazo de CINCO (5) años contados desde la fecha de cierre de la operación, y una cláusula de no captación en el LLCA, donde se acordaron dos opciones, a saber, lo que ocurra más tarde entre SEIS (6) meses después del ejercicio de AGCO de la opción de compra o por TRIMBLE de la opción de venta, o el 5° aniversario contados desde la fecha de cierre de la operación.
82. Cabe aclarar que, de acuerdo a lo informado por las partes, los plazos acordados lo fueron en virtud de la transferencia de *know how*, en cuyo marco PTX dispone de la licencia y derechos de acceso a la propiedad intelectual de propiedad de TRIMBLE para su uso en el negocio y sus evoluciones.
83. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

84. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
85. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en consistente en la constitución de PTX TRIMBLE, LLC por parte de AGCO CORPORATION y de TRIMBLE INC., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de misma norma.
86. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

⁴⁰ Conforme fuera informado por las partes en su presentación de fecha 30 de mayo de 2024, el Acuerdo de Suministro tiene una vigencia de siete años, desde el 1 de abril de 2024.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1966 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.